

0000099-63.2020.8.26.0488

Classe: Restituição de Coisas Apreendidas

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS CAMPOS DE SOUZA

Comarca: Queluz

Foro: Foro de Queluz

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Requerente:

Clemilda Maria da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS CAMPOS DE SOUZA

Vistos.

Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida aventada por terceira, CLEMILDA MARIA DA SILVA, buscando reaver o veículo VW/Crossfox, ano de fabricação/modelo 2007/2008, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Queluz

Foro de Queluz

Vara Única

Praça Portugal, 174, Queluz-SP - cep 12800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000099-63.2020.8.26.0488 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000099-63.2020.8.26.0488

Classe - Assunto:

Restituição de Coisas Apreendidas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Requerente:

Clemilda Maria da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS CAMPOS DE SOUZA

Vistos.

Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida aventada por terceira, CLEMILDA MARIA DA SILVA, buscando reaver o veículo VW/Crossfox, ano de fabricação/modelo 2007/2008, cor cinza, placas KNB7698, chassi 9BWK052584094669, Renavam nº 00946002819 que fora tido, por sentença penal condenatória em face de Carlos Alexandre Leodoro e Dionleno Douglas da Silva Santos, por conta da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

Aduz a requerente que o veículo lhe pertencia e não era de propriedade dos réus. Alega que no dia dos fatos emprestou o veículo para seu genro, Dionleno, que informou à requerente que necessitava do carro para ajudar o amigo Carlos.

Juntou documentos (fls. 08/13).

O Ministério Público manifestou-se no feito, pugnando pela manutenção da ordem de perdimento do bem (fls. 95/96).

É o relatório.

Decido.

Como dito, cuida-se de pedido em busca de devolução de veículo que teve a propriedade perdida em favor da União, por conta da condenação, pelo crime de tráfico de drogas, do genro da autora, DIONLENO DOUGLAS DA SILVA SANTOS, que, segundo apurado nos autos principais, teria comprado o veículo aqui discutido com o dinheiro da venda ilegal de entorpecentes.

A perda do bem produto de traficância, em favor da União, tem como base a regra do artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal:

Artigo 243: As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no artigo 5º.

Parágrafo único: Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.

O artigo 63 e seus parágrafos da Lei 11.343/2006 determina:

Artigo 63: Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível.

§ 1º: Os valores apreendidos em decorrência dos crimes tipificados nesta Lei e que não forem objeto de tutela cautelar, após decretado o seu perdimento em favor da União, serão revertidos diretamente ao Funad.

§ 2º: Compete à Senad a alienação dos bens apreendidos e não leiloados em caráter cautelar, cujo perdimento já tenha sido decretado em favor da União.

§ 3º: A Senad poderá firmar convênios de cooperação, a fim de dar imediato cumprimento ao estabelecido no § 2º deste artigo.

§ 4º: Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz do processo, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, remeterá à Senad relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, o local em que se encontram e a entidade ou órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente.

Pela regra constitucional, os bens utilizados para prática do crime de tráfico de drogas ou produtos de venda ilegal de drogas, serão perdidos. A despeito disso, a

ressalva da boa-fé tem respaldo na regra do artigo 91, III, bem como do artigo 5º da Constituição Federal, que garante a propriedade privada.

Nesse sentido, o terceiro de boa-fé proprietário do bem, demonstrada primeiramente a propriedade, após a boa-fé, bem como a ausência de ligação do bem com a prática delitiva, teria condições de ter para si o bem apreendido e que lhe foi arrebatado por ordem judicial de perdimento.

Com efeito, porém, a hipótese dos autos reclama a certeza de que o bem buscado aqui era produto da mercancia ilegal de drogas bem como foi utilizado na prática do crime.

Restou acertado, conforme decidido na sentença penal condenatória, não alterada pelo E. TJ/SP, que o bem era produto da venda de drogas.

Dos autos, portanto, resta a certeza de que o veículo não só fora comprado com valores obtidos do tráfico como ainda foi utilizado para transportar mercadoria que foi apreendida e indicada como entorpecente, gerando, pois, necessidade de julgar improcedente o pleito da autora, restando demonstrado que a conclusão pelo perdimento do bem apresentada na sentença é acertada.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido e mantenho o perdimento decretado.

Custas e demais consectários na forma da lei.

A autora na inicial não requereu a gratuidade de justiça e nem juntou documento hábil a comprovar sua necessidade.

Assim, cobre-se as custas pertinentes.

P.I.C.

Queluz, 22 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA